CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
ENTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

Entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES**, representada en este Acto por el Intendente Dr. Maximiliano G. Frontera, D.N.I. **Nº** 27.074.512, constituyendo domicilio en Av. Mitre Nº 1025 de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, denominado en adelante el **"MUNICIPIO"**, por una parte, y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES**, representada por su Rector Dr. David Luciano Rivarola, D.N.I. Nº 16.868.232, con domicilio en calle Las Heras N° 373 de la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, denominada en adelante la **"UNIVERSIDAD"**, por la otra, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco. ----------

DECLARACIONES: Que la cooperación, complementación e intercambio académico entre las partes contribuye al desarrollo institucional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la investigación científica, tecnológica, social y cultural; que ambas instituciones están en condiciones legales de establecer lazos formales de cooperación, y que por estas razones y dentro de las normas que resultan de aplicación a cada una de las citadas partes, acuerdan suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Los acuerdos específicos establecerán en forma precisa la modalidad contractual o asociativa bajo la que las partes llevarán a cabo sus acciones conjuntas y serán suscriptos en nombre del "**MUNICIPIO**", representado por su Intendente o quien éste designe en su representación y la **"UNIVERSIDAD"** representada por su Rector o quien éste designe en su representación, elaborándose por escrito y en doble ejemplar para cada una de las partes que lo suscriban.----------

SEGUNDA: Cada parte designará a los responsables de los programas que se decidan implementar. Estos coordinadores dependerán en el ejercicio de sus funciones de las respectivas autoridades. ----------

TERCERA: El presente convenio de carácter general no implica compromisos presupuestarios para ninguna de las partes ya que éstos, en caso de corresponder, serán establecidos en Acuerdos Específicos. ----------

CUARTA: El presente tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su

suscripción, renovándose automáticamente. No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar unilateralmente sin expresión de causa su voluntad contraria a la continuación de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte con una anticipación de treinta (30) días. ----------

QUINTA: Las partes se comprometen a suscribir el Acuerdo Complementario el cual establecerá las actividades que las partes desarrollarán; detallando las actividades de las mismas con los objetivos expresamente determinados y las prestaciones que asumirá cada parte. ----------

SEXTA: A todos los efectos legales que correspondiesen, las partes fijan sus domicilios en los indicados al inicio del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones. En caso de controversia, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Villa Mercedes, renunciando a todo otro fuero que pudiera corresponderles ----------

SEPTIMA: La rúbrica del presente, deja sin efecto cualquier otro tipo de convenio que hubiera sido suscripto entre las partes con anterioridad. ----------

En prueba de conformidad y, previa lectura del convenio, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Villa Mercedes a los 15 días del mes septiembre del año dos mil veintidós. ----------





ES COPIA

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Villa Mercedes 8 de febrero de 2023

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

VISTO:

El **CUDAP: EXP-UVM: 820/2022** en el cual obran las actuaciones vinculadas a la suscripción del "Convenio Marco" CM N° 03/2023 mediante el cual la Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales solicita la firma del Convenio Marco de Cooperación entre Municipalidad de Villa Mercedes y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, ya que el existente se encontraba vencido, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 la Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales solicita la firma del Convenio Marco con la Municipalidad de Villa Mercedes, con el objetivo de renovar el convenio y pide la modificación de la cláusula cuarta referente al plazo de duración, recomendando que sea automática.

Que a fs. 07 a fs. 11 se encuentra agregada la documentación correspondiente al Intendente Municipal de Villa Mercedes, Dr. Maximiliano Frontera, y se agrega el visto favorable para la firma del Convenio, dando así cumplimiento a la Ordenanza C.S. Nº 06/2021.

Que a fs. 12 y 13 se encuentra agregado el modelo de Convenio Marco para la firma entre la Municipalidad de Villa Mercedes y la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

Dr David Navarola
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que a fs. 14 consta solicitud de vista al Asesor Legal y Técnico, a fin de verificar aspectos técnicos y jurídicos del Convenio propuesto y documentación correspondiente en cumplimiento a lo indicado por Ordenanza C.S. Nº .06/2021.

Que a fs. 15 el Asesor Legal y Técnico constata la vista dictaminando que es procedente la firma del Convenio de referencia, atento a que el proceder de la administración se ajusta a derecho, no vulnerando derechos subjetivos interesados.

Mg. Gaston Gabriel GARIALDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que a fs. 16 la Sra. Vicerrectora, Mg. Graciela Balanza, presta acuerdo favorable y remite lo actuado a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales para realizar las acciones protocolares correspondientes para la firma de Convenio.

Que a fs.18 y 19 se encuentra agregada copia del Convenio Marco suscrito entre la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Municipalidad de Villa Mercedes.

Que en función de los considerandos anteriores, la Coordinación de Relaciones interinstitucionales remite lo actuado a Secretaría General.

Cpde. RESOLUCIÓN C.S. Nº 1/2023

Que Secretaría General remite el expediente a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Asuntos Varios del Consejo Superior para conocimiento y emisión de recomendación.

Que a fs. 21 consta el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y Asuntos Varios que aconseja: *"Refrendar en todos sus términos el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Municipalidad de la ciudad de Villa Mercedes."*

Que a fs. 22 se indica que el Consejo Superior en su sesión del 2 de noviembre del 2022 aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión.

Que a fs. 23 se remite el expediente al Departamento de Despacho para que realice el acto administrativo correspondiente.

Que el Departamento de Despacho realiza el acto administrativo de acuerdo al anteproyecto adjunto a la presente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: HOMOLOGAR en todos sus términos el Convenio Marco CM N°03/2023, entre la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Municipalidad de Villa Mercedes, firmado por el rector de la Universidad, Dr. David Rivarola, y por el intendente municipal, Dr. Maximiliano Frontera, en virtud de los considerandos expuestos.

ARTÍCULO 2º: Notifíquese, publíquese, insértese en el libro de Resoluciones del Consejo Superior y archívese.

RESOLUCIÓN C.S. Nº 1/2023

Mg. Gastón Gabriel GARIALDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes